

Occupazione di suolo pubblico: nessuna esenzione per le imprese che operano per conto di enti pubblici

Una recente sentenza del **Tribunale di Bari** (n. 832/2025 del 6 Marzo 2025) si inserisce nel solco dell'orientamento giurisprudenziale prevalente che qualifica la **norma di esenzione** come disposizione di **stretta interpretazione**, con la conseguente esclusione della possibilità di estenderne l'applicazione alle imprese che eseguono lavori per conto di soggetti esenti. Il giudice barese, in linea con precedenti consolidati, ha riaffermato la **soggettività passiva delle ditte appaltatrici**, riconoscendo che **l'esenzione non può essere riconosciuta a chi, pur operando per conto di un ente pubblico, conserva la titolarità del titolo occupazionale e la diretta gestione dell'area di cantiere**.

L'impostazione si pone in contrasto con un più recente parere della Corte dei Conti – Sezione regionale della Calabria, che aveva tentato di ampliare la portata dell'esenzione valorizzando la disponibilità dell'area da parte dell'ente pubblico committente. Secondo tale lettura, l'assunzione da parte dell'ente della disponibilità del suolo destinato al cantiere avrebbe consentito di considerare l'occupazione come riferibile direttamente al soggetto pubblico, con conseguente esclusione dell'imposta anche per la ditta esecutrice. Il **Tribunale di Bari** ha tuttavia ricondotto la questione entro i confini interpretativi già delineati dalla **Corte dei Conti – Sezione Piemonte** e da altri giudici di merito, riaffermando che la natura soggettiva del canone non consente di estendere l'esenzione oltre i casi espressamente previsti dal legislatore. La pronuncia si colloca, pertanto, in un'ottica di **rigore interpretativo**, confermando la tendenza a negare il beneficio fiscale alle imprese private che operano per conto di enti pubblici.

 Allegati

 **Allegato**

